民法總則

第六章　法律行為的有效性

國立臺灣大學法律學系　陳聰富教授

【本課程由陳聰富老師授權使用，您如需利用本作品請另行向權利人取得授權。】

第六章　法律行為的有效性

- 行為能力
  - 行為能力制度
  - 無行為能力人
    - 無行為能力人的法律行為
    - 無意思能力人的法律行為
  - 限制行為能力人
    - 法定代理人的允許
    - 不必得法定代理人允許的行為
    - 未得法定代理人允許的行為
- 法律行為內容的管制
  - 法律行為的標的
  - 標的之確定
  - 標的可能
  - 標的合法
    - 違反強制規定
    - 違反禁止規定
    - 脫法行為
  - 標的違反公序良俗
    - 概說
    - 具體化與案例類型
    - 暴利行為
- 健全的意思表示
  - 意思自主與信賴保護
  - 心中保留—單獨虛偽表示
  - 通謀虛偽表示
    - 意義及效果
    - 隱藏行為
    - 信託行為
    - 借名登記契約
    - 立法政策與意思表示的解釋
  - 意思表示錯誤
    - 錯誤的類型（接下頁）
  - （接下頁）

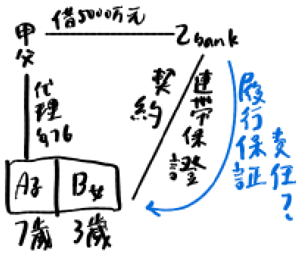
    - 錯誤的類型
        - 1.動機錯誤
        - 2.意思表示內容錯誤
        - 3.表示行為的錯誤
        - 4.當事人資格或物之性質錯誤
        - 5.傳達錯誤
        - 6.錯誤與隱藏的不合意
    - 撤銷的要件
        - 表意人無過失
        - 交易上重要
        - 和解錯誤撤銷的特殊要件
    - 撤銷權的排除
        - 除斥期間
        - 有利於表意人
        - 相對人願意履約
        - 自甘冒險
    - 撤銷後的法律效果
- 詐欺與脅迫
    - 概說
    - 詐欺
        - 詐欺的要件
        - 第三人所為之詐欺
        - 撤銷權的行使與法律效果
    - 脅迫
        - 脅迫的要件
        - 撤銷權的行使與效果

第六章　法律行為的有效性

事情發生時為準
↑
無意識能力人

一、　行為能力

無行為能力人



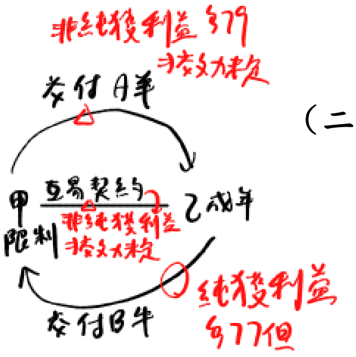
（一）　法定代理人的允許

§75：無行為能力人之意思表示無效，精神錯亂者同

1. 代理權－§76：「無行為能力人由法定代理人代為意思表示，並代受意思表示。」 －無行為人、限制行為能力人
2. 能力補充權－同意權（限制行為能力人）
   (1) 事前同意－允許，§77：「限制行為能力人為意思表示及受意思表示，應得法定代理人之允許。但純獲法律上利益，或依其年齡及身份、日常生活所必需者，不在此限。」 、§84（允許處分之財產） §85（允許獨立營業）
   (2) 事後同意－承認，§79：「限制行為能力人未得法定代理人之允許，所訂立之契約，須經法定代理人之承認，始生效力。」

照顧子女人格之健全發展

3. 台北地院 100 年更一字 9 號：法律對未成年人之保護優於交易安全之保護
4. 84 年重訴 1464 號：比種契約屬締約自由之濫用，終其一生子女無從解脫（剝奪其成長的權利）
5. 98 年台上 1234 號：甲法定代理人允許乙限制行為能力人跟丙訂立保證契約，請問保證契約有效嗎？最高法院認為可以，但代理權的設計應該為子女的利益 →§72 違反公序良俗無效
6. 甲父允許乙子去一家通信公司工作，乙代理丁客戶到中華電信申辦電話設備，中華電信發現丁客戶被盜用，中華電信告乙，乙抗辯說其未經甲允許，高等法院說乙代理客戶與電信公司訂立契約，不需要經過甲的允許就有效，§85：「法定代理人允許限制行為能力人獨立營業者，限制行為能力人，關於其營業，有行為能力。限制行為能力人，就其營業有不勝任之情形時，法定代理人得將其允許撤銷或限制之。但不得對抗善意第三人。」



（二）　不必得法定代理人允許的行為 ①

做離子燙？（從寬解釋，保護交易）

1. §77 但書：「但純獲法律上利益，或依其年齡及身份、日常生活所必需者，不在此限。」 ② 甲有 A 地贈與給乙（十八歲），A 地被設定抵押，乙是抵　押權人，甲把 A 地贈與給乙仍算純獲法律上利益。如果 A 地出租，仍算純獲法律上利益，借貸不算
2. 乙與丙訂立契約，甲父要終止或解除，乙在成年後也可以承認（§81）

故甲→乙：A車 §767
（所有物返還）
A車 §179
（占有不當得利）

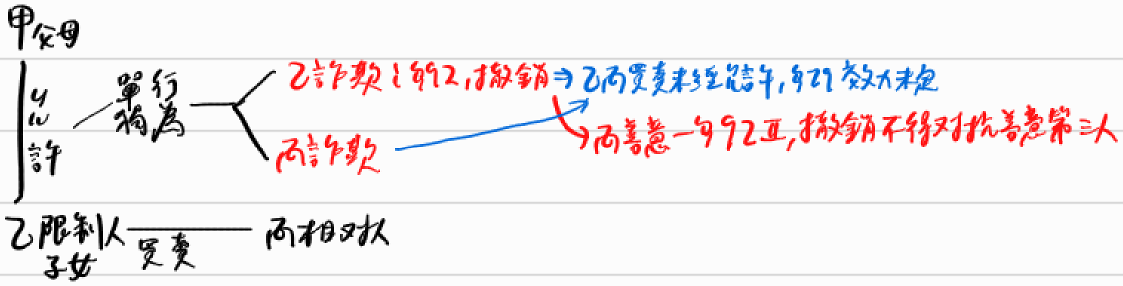
乙→甲：§179
（§767×）
{契約不生效力→無法律上原因
§77但甲取得所有權

（三）　未得法定代理人允許的行為

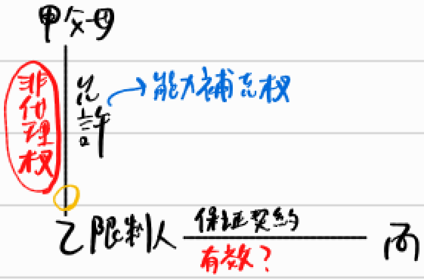
1. 乙買機車或手機，乙偽造戶口名簿，使他變成有行為能力人，或偽造甲的同意書，§83：「限制行為能力人用詐術使人信其為有行為能力人或已得法定代理人之允許者，其法律行為為有效。」 丙

§78：限制人，單獨行為，無效

允許：有相对人的單獨行為

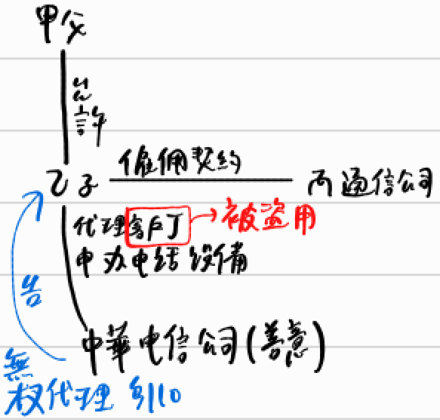

甲父母
允許
單獨行為
乙詐欺：§92，撤銷⇒乙丙買賣未經允許，§79 效力未定
丙詐欺
丙善意—§92Ⅱ，撤銷不得对抗善意第三人
乙限制人
子女
買賣
丙相对人

98台上1234



最高：可以（但要為子女之利益，陳反对最高之見解）

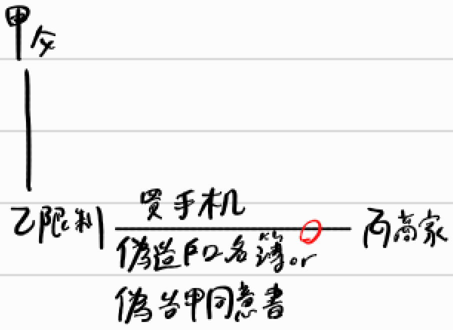
台高院90上易369



乙抗辯：未經同意之代理，無效

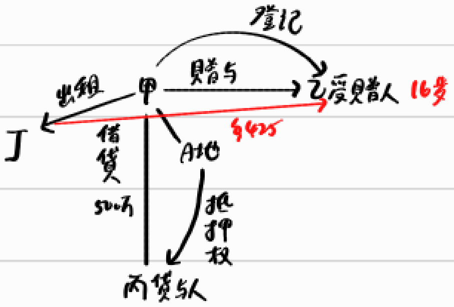
高院：乙代理之行為屬營業行為，不需再經甲之允許就有效（§85）

§83 ex：

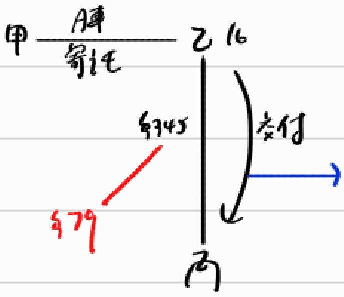


§83：契約成立，§92 沒必要⇒通說：不能用

例外：僱佣契約（可以用§92，因其注重受僱人之特質）



乙：纯獲法律上之利益?
- 有債務 ⇒ ✗
- 总体而言有淨利益 ⇒ ✓



→ 对乙无利害关係

⇒ 中性行為 ⇒ 无須法代承认 (无§77、§79之適用)

but still 无权处分 ⇒
- 善意：§801+§948
- 恶意：§170

陳：視情形 ex：詐術；雇用？

能不能主張被詐欺？依§92：「因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。」 撤銷法律行為，但丙被騙沒有損失，還是強制有效

2. 行為能力制度實務上的案例不太多，但規定非常細膩

二、 法律行為內容的管制

（一） 法律行為的標的

高院：不知
最高：可得知

1. 102 年台上 1646 號：夫妻離婚，離婚協議書上寫先生願意在離婚後一年內購買價值三千萬房屋給妻子作為贍養費，難以執行
2. 100 年台上 2030 號：甲父於民國 87 年與四位子女訂立資產分配計畫，四位又在民國 94 年另外訂立同意書分配財產，四位裡哥哥告弟弟要依照民國 87 年分配，弟弟說應依照民國 94 年的同意書，民國 94 年的同意書裡寫說兄弟四人對公司股權怎麼分配依照某會計師的意見（如附件）分配，各取得四分之一，但是沒有附件，哥哥說沒有附件主張標的無效。最高法院：兩造同意書說要依會計師意見，（如附件）會計師事後才提出附件，沒有得到兩造的同意，無拘束力（標的不明確）

（二） 標的之確定

自始確定
（事後）可得確定

（三） 標的可能

1. 最高法院 102 年台上 1825 號：債權的雙重讓與的問題，甲有購地的債權，甲先把它讓與給乙，之後又把債權讓與給丙，其後第二次的債權讓與有沒有效？最高法院說債權人是甲，甲在雙重讓與時，第二受讓人丙是受讓不存在的債權，原屬標的不能，類推適用§246 I：「以不能之給付為契約標的者，其契約為無效。」 無效

自始客觀不能
（Ger刪除）
⇒國際法依規則處理，但契約有效

ask：§118 I 讓與他人之債權
⇒準物權 ⇒效力未定（陳認最高不對）

（四） 標的合法

(1) 法律規定：§71：「法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效。但其規定並不以之為無效者，不在此限。」 但那些規定並不以之為無效呢？
  a. 任意規定：當事人可以以意志排除 ex：排除§354（瑕疵擔保）
    (a) 補充規定：補充當事人的意思不足，沒講依法規
    (b) 解釋規定：意思不明時要解釋它（數字、文字之適用）
  b. 強行規定：當事人沒有辦法以意志排除其使用
    (a) 強制規定－「應為」
      i. 甲與乙訂立買賣契約，無論任一方錯誤被詐欺被脅迫均不得撤銷本契約，此約定有效嗎？完全違

§88、§92

反私法自治原則

ii. 任一方不履約他方不得解約或請求損害賠償，此約定有效嗎？這樣的約定會讓契約目的無法達成

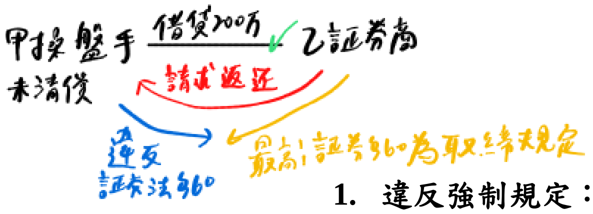
(b) 禁止規定－「不得為」

取締規定 (有效但受行政/刑事處罰)

效力規定 (無效且受行政/刑事處罰)

i. 法律條文很多的強行規定是禁止規定，違反禁止規定怎麼處理？如果法有明文沒問題－公平交易法§18：「事業對於其交易相對人，就供給之商品轉售與第三人或第三人再轉售時，應容許其自由決定價格；有相反之約定者，其約定無效。」

90台上570 (違法借貸)



1. 違反強制規定：§71：「法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效。但其規定並不以之為無效者，不在此限。」

甲老人養护中心

2. 違反禁止規定：90台上 570 號

(1) **取締規定**

(2) **效力規定**

法院也無一定標準 (要背實務難以判斷)

(3) 舉例

a. 公司股東未繳股款：公司法§9 I：「公司應收之股款，股東並未實際繳納，而以申請文件表明收足，或股東雖已繳納而於登記後將股款發還股東，或任由股東收回者，公司負責人各處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰金。」

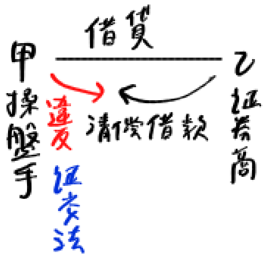
防止虛設公司

b. [redacted]93 重上 251 號：公司法§9 是取締規定，不是效力規定

高院 重大上訴

c. 原住民保留地買賣－87 台上 1714 號：甲漢人跟乙原住民買賣原住民保留地耕作權（原住民擁有保留地的使用權，而非所有權），乙原住民請求甲漢人返還，因原本買賣契約違反原住民保留地管理辦法－耕作權、地上權不可轉讓或出租，最高法院：原住民保留地是保護原住民權益，是效力規定，所以違法無效

法院：取締規定⇒有效



d. 借牌營業－甲建築師跟乙非專門職業人員訂立借牌契約，甲把牌照放在乙那邊，讓乙可以進行土木簽證工作，乙每年給甲五十萬，如果借牌之後，乙不給付年費，甲能不能請求給付年費？乙會有的抗辯是這是違法契約，借牌契約應宣告為無效，才不會助長借牌契約

e. 法院認定是取締規定或效力規定時通常沒有講理由，最高法院大部分不希望把法律認定是效力規定，盡量讓契約有

效，宣告無效的比較少，宣告有效的比較多

返回法律解釋(更清晰)

3. **脫法行為**：當事人以迂迴的方法繞過強行法規的適用，是法律解釋的問題，用脫法行為概念的缺點是講不清楚

(1) 利息先扣：甲跟乙借一百萬，約定利息為年息三十萬，違反§205：「約定利率，超過週年百分之二十者，債權人對於超過部分之利息，無請求權。」 §206：「債權人除前條限定之利息外，不得以折扣或其他方法，巧取利益。」

100万先扣30万
(實際只給70万)

(2) 賭債更改：甲賭輸十萬，甲跟乙訂立借貸契約，乙跟甲請求返還借款，最高法院：賭債是原本的債務，借貸是債之更改，債之更改是脫法行為，無效

賭債非債(§71/§72)
↓
無法行債之更改
↓
無新債務
↓
脫法行為

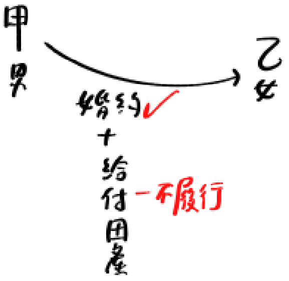
(3) 買賣保留地：100 台上 775 號—原住民保留地是脫法行為，無效

（五） 標的違反公序良俗

1. **概說**：§72：「法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效。」 公共秩序是國家社會一般的利益，善良風俗是社會一般道德觀念，公序良俗是不確定的法律概念，會隨時代而改變

2. **具體化與案例類型**

高院：§72 无效
SC：贈与土地是為婚後生活保障！✓



(1) 婚姻制度 當時保守

a. 57 台上 1387 號：甲夫與丙女通姦，乙妻與甲夫離婚，甲夫與丙女結婚，最高法院：當事人離婚後馬上同居，最終與姦夫結婚，此種情形有悖於善良風俗

b. 乙妻跟丙男通姦，乙妻跟甲夫寫協議書，願意賠兩百萬，此協議書意在維護婚姻制度和諧，外遇賠償金是有效

(2) 性關係

1.違反社会常理
2.反社会外观
3.助長反社会而有預見可能

a. 65 台上 2436 號—甲夫跟乙女同居，甲夫贈與乙女 A 屋，約定如果乙女不同居，則返還 A 屋，乙女不再同居，甲夫請求乙女返還 A 屋，最高法院：這種約定違背善良風俗，無效

b. 69 台上 6505 號—甲夫與乙女同居，甲夫約定給付兩百萬，從此不再同居，乙女離開後甲夫不給錢，乙女請求給付兩百萬，甲夫用§72 抗辯這是違反公序良俗，最高法院：這是為了斷絕不正常關係而約定給付金錢，沒有違反公序良俗

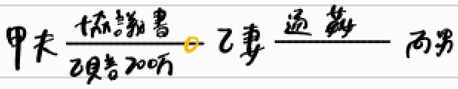
c. 92 年台上 2061 號—甲夫謊稱單身跟乙女交往同居，乙女發現甲夫已婚，雙方寫承諾書，承諾甲夫欠乙女六百一十

公序良俗
1. 憲法基本权保障：87台上2000（拋棄訴訟权之約定，無效）刑事X，民事✓
2. 家庭倫理：46台上1068（父未亡時，預立分管合約，無效）
3. 婚姻制度：（預立離婚條件、離婚附加條件、婚後不得再婚）、98台簡抗36
4. 性關係：65台上2436、69台上6505、92台上2061（騙婚）
5. 經濟上的公共秩序：96台上134（股東的表決权拘束契約，無效）、律師抽賠償金%权合法，非律師不法

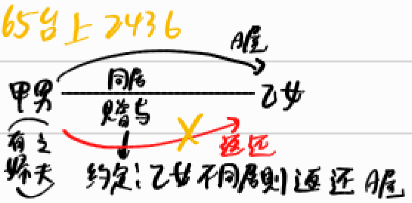
↳大股東要求小股東投票⇒少數股東把持公司，破壞股東会運作

⇒違反公序良俗，無效

98台簡抗36（維護婚姻制度，不違公序良俗，有效）



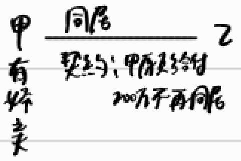
65台上2436



附解除條件之贈与，但條件不法，§72無效⇒整体契約無效

甲→乙：§179不当得利
乙→甲：§180④ 不法給付不返还
}乙不用还

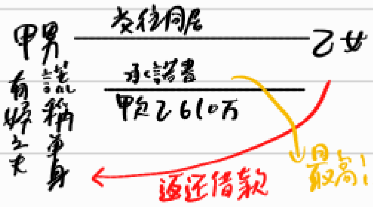
69台上6505



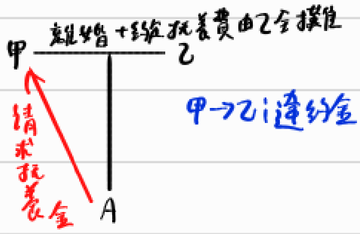
甲：§72

最高：為斷絕不正当關係而約定給付者，不違公序良俗，可請求給付

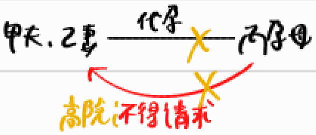
92台上2061



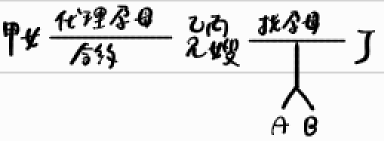
最高：此為無因債務承認，且不違公序良俗



甲→乙：違約金



高院不得請求



乙丙拒絕出養 甲→乙？X（非子女最大利益）

萬，甲夫不給，乙女告甲夫請求返還借款，最高法院：承諾書沒有違反公序良俗，借貸契約是無因的債務承認

(3) 經濟上的公共秩序：96 台上 134 號－股東的表決權拘束契約，大股東跟小股東訂契約要投贊成或反對，最高法院：如此等同讓有野心的股東達到操縱公司的目的，跟公序良俗有違，無效

3. 暴利行為(少用)

締約瑕疵

(1) §74：「法律行為，係乘他人之急迫、輕率或無經驗，使其為財產上之給付或為給付之約定，依當時情形顯失公平者，法院得因利害關係人之聲請，撤銷其法律行為或減輕其給付。」

契約顯失公平，且乘他人急迫、輕率或無經驗，國家才會介入私人契約

甲 定作人 —承攬工程合約— 乙 承攬人
協議：減低10萬報酬給付
✓債主 追債

急迫 (2) 50 台上 707 號

無經驗 (3) 42 台上 256 號－甲醫師性侵乙病患，乙病患告甲醫師，甲醫師和乙病患成立和解契約，賠一萬八千塊，甲醫師不給付，乙病患請求給付，甲醫師抗辯要依§74 撤銷，因趁他急迫、輕率、無經驗，最高法院：此並非事出急迫、輕率、無經驗，不能撤銷

102 台上 2378 也有

三、健全的意思表示

（一）意思自主與信賴保護

(通謀虛偽) §87 §88 §92

甲、The will theory（意思說）：以當事人的意思為準，§88：「意思表示之內容有錯誤，或表意人若知其事情即不為意思表示者，表意人得將其意思表示撤銷之。但以其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失者為限。」

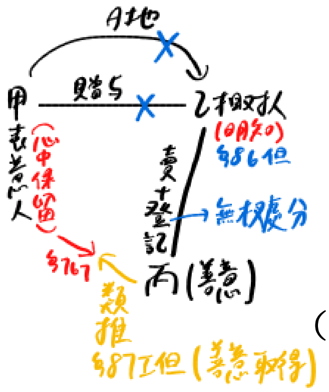
尊重表意人的意思自主

乙、The reliance theory（表示說、信賴說）：在表意人和相對人之間，只要相對人信賴表意人的表示，就應該被保護，§86：「表意人無欲為其意思表示所拘束之意，而為意思表示者，其意思表示，不因之無效。但其情形為相對人所明知者，不在此限。」

丙、折衷說：前面兩說的綜合。民法以意思說為主，表示說為例外

（二）心中保留－單獨虛偽表示(意思表示原則有效，心中保留原則無效)

1. 甲跟乙借十萬元，乙說不用還，§343：「債權人向債務人表示免除其債務之意思者，債之關係消滅。」
2. 96 台上 2138 號－甲公司跟乙職員協商資遣，乙職員主張當初協商資遣是心中保留，他不想被資遣，法院：離職表示有效，心中保留無效



3. 88 年台上 177 號－甲男與乙女結婚，甲男把房屋登記給乙女，贈與完後甲男後悔，甲男給乙女房子是心中保留，因為乙女嫁給他是繼室，為了安撫乙女才給他房子，法院：贈與有效，房子無法要回

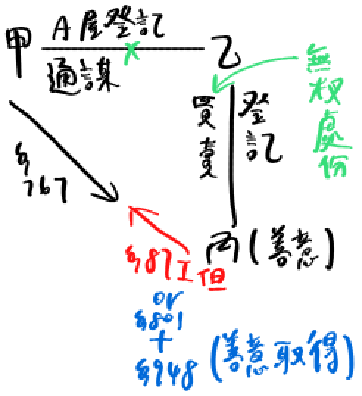
（三）通謀虛偽表示

1. 意義及效果

亦可用於假結(離)婚

(1) §87：「表意人與相對人通謀而為虛偽意思表示者，其意思表示無效。但不得以其無效對抗善意第三人。」

(2) 脫產



   a. 乙欠甲錢，乙怕 A 屋被甲查封拍賣，乙找丙友人訂立假的買賣契約，再辦假的移轉登記，乙和丙是通謀虛偽的意思表示，甲債權人可以告乙債務不履行，返還借款，可依§767：「對於妨害其所有權者，得請求除去之。」告丙

   b. 把房子拿來設定假的抵押權和假的借貸，結果是借貸無效，抵押也無效

   c. 乙怕房子被查封，乙跟丙成立真的買賣、真的登記，乙把房屋賣給丙後拿到錢遠走高飛，法律行為有效，甲債權人不能主張§87，只能主張§244 II：「債務人所為之有償行為，於行為時明知有損害於債權人之權利者，以受益人於受益時亦知其情事者為限，債權人得聲請法院撤銷之。」

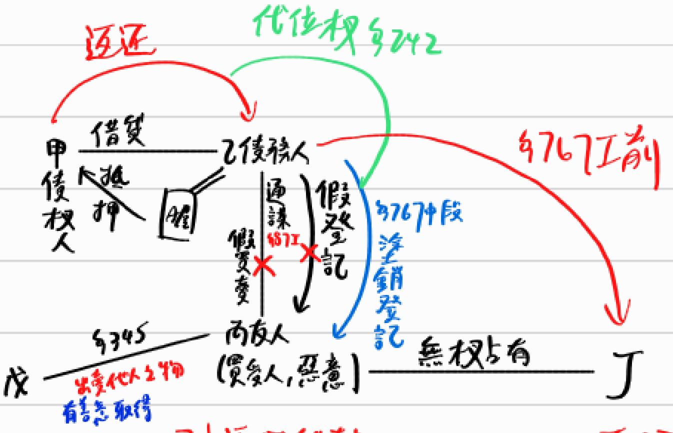
(3) §87：「表意人與相對人通謀而為虛偽意思表示者，其意思表示無效。但不得以其無效對抗善意第三人。」甲乙債權讓與，乙又讓與給善意的丙，假設甲乙也是通謀虛偽意思表示而無效，丙只能主張§87 I 的但書，丙的債權讓與變得有效

(4) 甲乙(買受人)有通謀買賣，約定直接登記給丙(利益第三人)，§269：「以契約訂定向第三人為給付者，要約人得請求債務人向第三人為給付，其第三人對於債務人，亦有直接請求給付之權。」利益第三人的第三人不是§87 I 但書的第三人

(5) 假設甲乙有通謀虛偽意思表示，甲是出賣人，甲賣 A 地給乙，乙死後丙繼承，丙賣給善意丁，丁賣給惡意戊，所有物返還請求權的要件是甲是所有人，戊是無權占有。甲是不是所有人？

   a. 甲乙之間有買賣契約、物權行為因為通謀虛偽意思表示都無效。

   b. 乙丙之間是繼承，無效後乙未取得 A 地所有權，丙亦未取得所有權，丙能不能主張§87 I 但書的善意第三人？不可以，繼承人也不是§87 I 但書的善意第三人，其指的是



甲 → 乙：返还借款
★侵权行為之損賠？
→ 丙 { 代位乙：§767I中段 ↓ 請求塗銷登記
侵权行為！
侵权行為之損賠

最高：丙与乙合謀侵害甲債权

★ { 最高：乙得自由行使其权利
陳：成立共同侵权

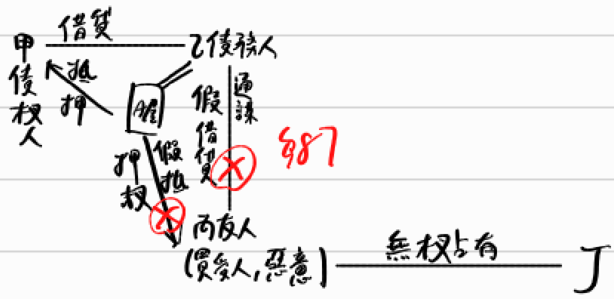
丙→丁：§767I前(所有物返还請求权)

★丙非所有权人(假登記)⇒無法請求 (94台上1640) 陳✓

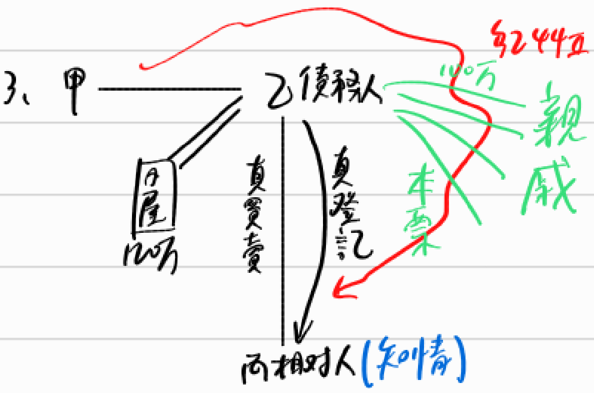
108台上2154 ⇒§759-1

強執§12~§15 ⇒異议之訴(丙→甲)

2、



3、

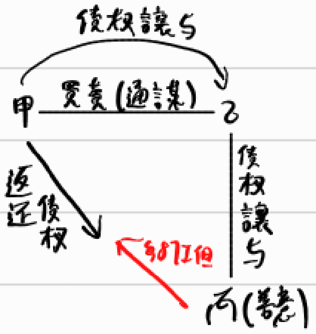


§244IV 詐害債权之撤銷权 (撤銷訴权) → 須由法院，不得由意思表示為之

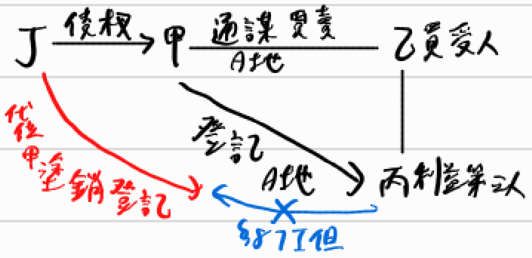
⇒創造假債权 (甲A屋值120万，基於債之平等，甲只能拿24万)

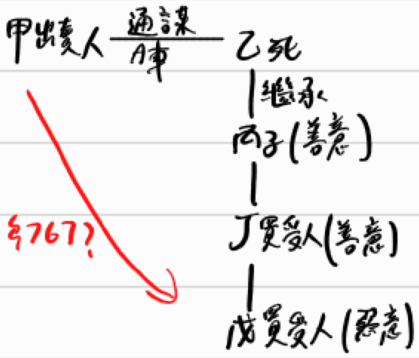
甲可以代位乙請求確認本票債权不存在
↳(§87通謀)

§87I但(無善意取得)



真正利益第三人契約：§87I但中的第三人不含利益第三人




甲出賣人 通謀虛偽 乙死

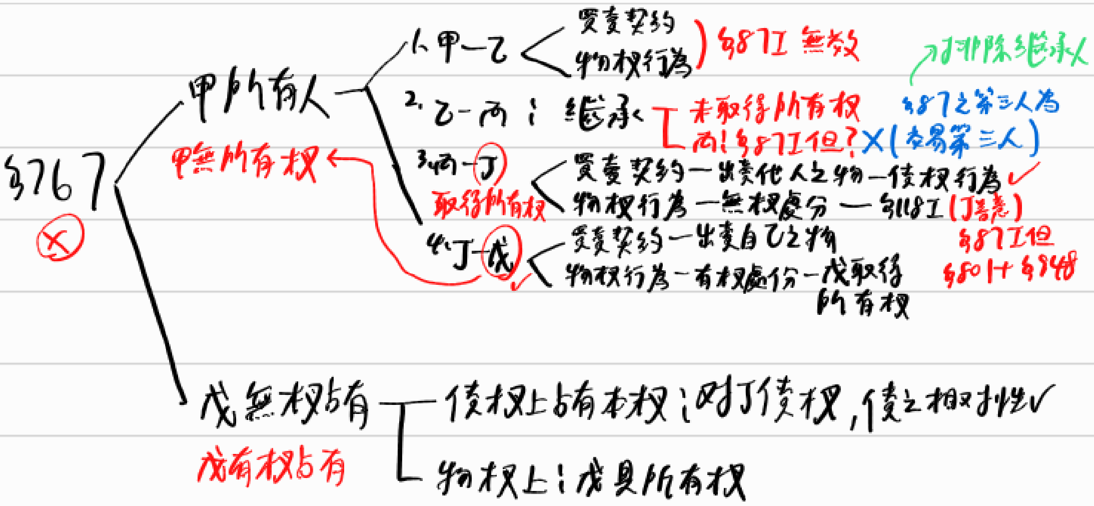
繼承

丙子(善意)

丁買受人(善意)

戊買受人(惡意)

§767?


§767 ⊗

甲所有人

甲無所有权

1. 甲—乙 < 買賣契約 / 物权行為) §87 I 無效

2. 乙—丙：繼承 [未取得所有权 / 丙：§87 I 但? ✕ (交易第三人)

§87之第三人為

排除繼承人

3. 丙—丁

取得所有权

買賣契約—出賣他人之物—債权行為 ✓

物权行為—無权處分—§118 I (丁善意)

§87 I 但

§801 + §948

4. 丁—戊 ✓

買賣契約—出賣自己之物

物权行為—有权處分—戊取得所有权

戊無权占有

戊有权占有

債权上占有本权：對丁債权，債之相對性 ✓

物权上：戊具所有权

當事人和繼承人交易行為以外的第三人。丙丁之間一樣有買賣契約、物權行為，因為丙未取得所有權

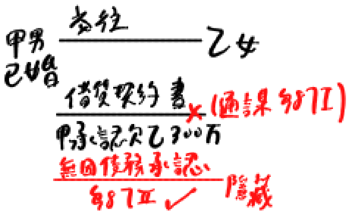
c. 丙丁之間變成出賣他人之物，基於債之相對性，債權行為有效，物權行為是無權處分、效力未定，丁可以主張§801、§948 可以取得所有權

d. 丁戊之間有買賣契約、物權行為，丁有取得所有權，丁出賣給戊有效，是有權處分，戊不論善意或惡意都取得所有權。甲已經喪失所有權，不是所有人，戊有所有權，戊非無權占有

e. 對於所有權的變動，採取的是由事件發展的過程一個一個探討－歷史方法

2. 隱藏行為

(1) §87 II：「虛偽意思表示，隱藏他項法律行為者，適用關於該項法律行為之規定。」 甲父移轉登記給乙子，甲乙的買賣契約是要達到贈與的效果，會因為§87 I 而無效，但因§87 II 而有效 (贈与有效)



(2) 92 年台上 2061 號－甲男和乙女交往，甲男已婚，甲乙立契約，甲承認欠乙三百萬，半年內清償，甲說甲乙之間並無借貸，法官：甲乙間的契約依§87 I 無效，但因§87 II 而有效

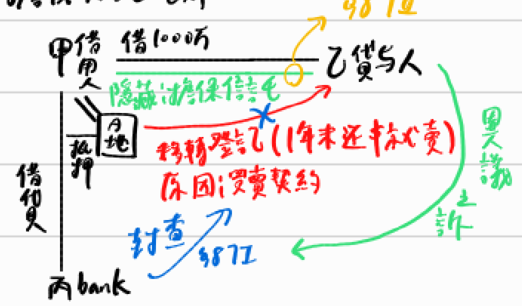
3. 信託行為

(1) 擔保信託：甲跟乙借錢，甲是 A 地所有人，甲借一千萬，乙希望甲把 A 地移轉在乙名下，如果一年內不能清償一千萬，乙可以拍賣清償，後來甲又跟丙銀行借錢，後來甲沒有清償，丙銀行去查封拍賣 A 地，丙銀行主張甲跟乙借錢，甲把 A 地移轉登記在乙名下，登記原因是買賣，丙銀行主張其買賣契約是通謀虛偽意思表示無效、移轉登記也是通謀虛偽意思表示也無效（§87 I），所有權是甲，丙銀行可以查封。乙提出異議之訴，A 地已經是乙的了，A 地到底是誰的？甲把 A 地移轉給乙是擔保信託的契約，為了擔保乙的債權，當事人之間有這個意思，這個意思不是通謀虛偽意思表示，雙方合意擔保信託契約，移轉登記也是隱藏行為，也是為了履行擔保信託的隱藏行為（§87 II），乙為 A 地所有人，乙的異議之訴成功，查封不合法

(2) 管理信託：擔保信託是擔保債權，管理信託是管理財產，兩者都有信託行為的特徵：信託行為超越經濟目的

信託
- 1. 擔保信託
- 2. 管理信託
  - 積極信託
  - 消極信託

擔保信託 ex:



法院:甲已喪失所有权

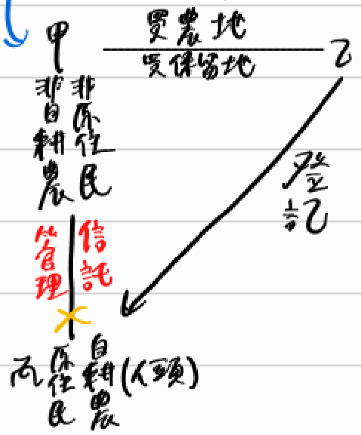
乙之異議有理

管理前面提过

∴conclusion:信託是以移轉所有权的方式,超越其經濟上目的,去進行法律行為

積極信託:受讓人可以自己管理和處分物品

消極信託:管理處分权仍在本人手上



最高:消極信託原則上為脫法行為而無效,但有確實正当原因,有效

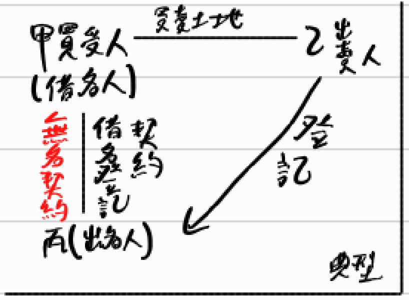
(陳:認定為通謀虛偽意思表示)

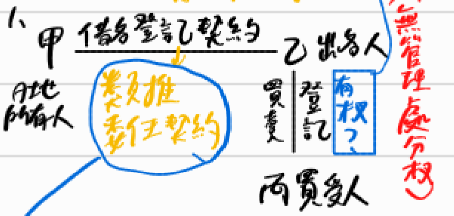
(逃稅:不正当、節稅:正当)

(避免被債主:正当)

爭議

最高:借名登記契約(对第三人效力?類推?)



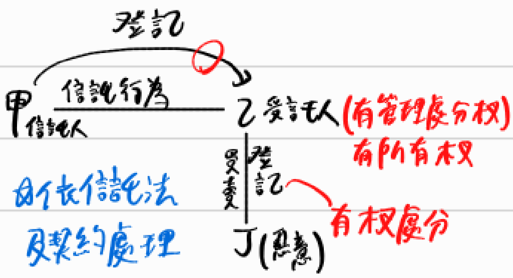


詹:無权處分說

吳從周、陳:有权處分說

controversial

VS



107台上1664
98台上76
:無权處分說:§118Ⅰ,§759-1Ⅱ

107台上2096
103台上1518
:有权處分說 (惡意怎麼辦?)

106最高法院第三次民庭会議決議

陳:類推信託§18

甲
- 乙:債務不履行
- 丁:§767?
  - 乙有权處分—丁取得所有权
  - 信託法§18 (惡意得撤銷)
  - 先信託§18 → 再§767

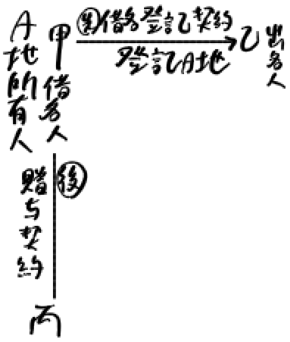
- 1. 甲隨時終止契約 (§549Ⅰ),甲→乙:請求返还 (§541Ⅱ)
- 2. 甲死亡,契約消滅 109台上721
- 3. 乙違約,甲得請求損賠

ask:甲 or 乙 对无权占有人請求 §179、§767? ㊁ (乙已取得所有权)

a. 積極信託：甲移轉給丙，丙可以積極管理處分

b. 消極信託：甲移轉給丙，管理所有權還在甲那裡。甲（非自耕農、非原住民）跟乙買農地／原住民保留地，甲登記在丙（自耕農／原住民）的名下，甲丙之間的法律關係維何？這是管理信託行為，丙很多都是人頭，甲用這塊地，甲仍然保有管理處分權，最高法院：消極信託無效，因為這是脫法行為。甲丙之間亦是通謀虛偽意思表示而無效。消極信託如果在當事人間有確實的正當原因，消極信託有效。例如甲跟乙買地，登記在丙名下，是為了逃稅－不是正當法律原因；是為了節稅－有效；是為了避免朋友借錢－有效。視其有無違法或違反公序良俗

109台上63



1. 終止+返还
or 2. 可讓与甲対乙之請求权
or 3. 指示乙移轉給丙

4. 借名登記契約

(1) 甲乙買賣房屋土地後登記在丙名下，早期都認為這是消極信託，現在說這甲丙是借名登記契約，最高法院說這是無名契約

(2) 甲是 A 地所有人和借名人，乙是出名人，甲乙是借名登記契約，乙違反借名登記契約把地賣給丙，乙沒有取得管理處分權，借名登記契約類推適用委任契約，這樣的物權行為是有權處分還是無權處分？98 年台上 76 號：這是無權處分行為，對甲而言他可以主張不承認，要回所有權。103 年台上 1518 號：這是有權處分，出名人既然移轉登記給別人，為有權處分

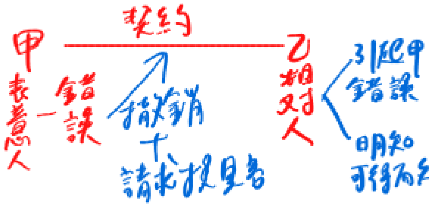
(3) 甲乙之間是信託行為，乙是受託人，甲是信託人，甲把財產移轉到乙名下，由乙管理，乙有取得管理處分權

（四）意思表示錯誤

国際多数說

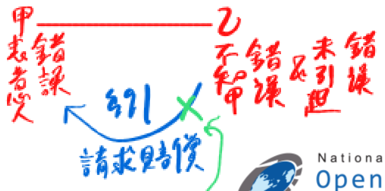
English Law(客观主義)

DCFR(表示主義)



TW Law (有过失不能撤銷, by JP)

German Law (意思主義)



明知 可得而知 (只会影響損賠請求权) 不影響甲之撤銷权

1. 立法政策與意思表示的解釋

(1) 立法政策：98 年台上 1469 號：甲表意人，乙相對人，§88：「意思表示之內容有錯誤，或表意人若知其事情即不為意思表示者，表意人得將其意思表示撤銷之。但以其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失者為限。當事人之資格或物之性質，若交易上認為重要者，其錯誤，視為意思表示內容之錯誤。」只要甲沒有過失，交易上重要：如果表意人知道這是錯誤，表意人將拒絕締約，或以不同方式締約；甲就可以依照§88 撤銷。乙說不知道甲錯誤，或以明知甲錯誤，會不會影響甲的撤銷權？不會，只要符合上述兩要件就可以撤銷。錯誤的意思表示保護表意人一貫徹的意思主義。最高法院：要撤銷必須相對人明知或可得而知，這是注重信賴保護。搖擺於意思主義與保護主義

National Taiwan University OpenCourseWare 臺大開放式課程

☆解釋先行於撤銷原則

1. 誤載無害真意（隱藏合意）

2. 隱藏不合意（表面上合意）→ 契約不成立（意思表示不合致）

英美法：相互錯誤（mutual mistake）

買棉花

甲 買賣人 —— Peerless 船上的S（期貨）—— 乙 出賣人

10月開 甲say　12月開 乙say

之間

(2) 意思表示的解釋：錯誤表示無害真意的原則。甲出租人，乙承租人，甲乙雙方合意月租八千元，寫契約書時寫錯，寫成月租六千元，這個錯誤的意思表示無害真意，他們的合意還是八千元，不用撤銷

（五）錯誤的類型（§88 I、88 II、89）

→共同錯誤：雙方動機錯誤，非陰錯誤（common mistake）

雙方對締約基礎主觀上認知有錯

1. **動機錯誤**（表意人自行承擔風險原則；單方動機錯誤）

沒有表示出來　不成為意思表示

(1) 甲買房子，屋價下跌，可以撤銷嗎？－表意人自行承擔損害的原則，因為你的動機外人無從得知

(2) 甲買到仿製品，可以撤銷嗎？－錯誤是內心想的和表現出來的偶然的不一致，這是單純動機錯誤，不能撤銷，沒有合意

(3) 甲買到海砂屋，可以撤銷嗎？－一般人（習慣）要買非海砂屋，雙方對於購買無瑕疵的房屋有默示合意，動機就變成意思表示的內容，可以撤銷 → 物之性質錯誤（§88 II）

(4) 甲買訂婚戒指，女友卻與別人訂婚，可以撤銷嗎？－表意人的動機成為意思表示的內容，老闆娘買鑽戒給你時，有對你訂婚不成功可以退貨這件事有合意嗎？沒有，不能撤銷，除非動機變成條件（雙方合意締約的基礎）

(5) 單純的動機錯誤只存在表意人內心，相對人不能得知，表意人要自行承擔

(6) 單純動機表示還要達到明示或默示合意

§88 I 2. **意思表示內容錯誤**（對於雙方合意的內容發生誤解）

ex：

訂貨

甲 學校 —— 25 Gros Tissue —— 乙

術語（25 Gros＝3600捲）

一般 Gros＝1打

乙沒錯　甲對 Gros 發生錯誤

(1) 標的物同一性錯誤

a. 甲跟乙買馬，乙有得冠軍的 B 馬，和名為冠軍的 A 馬，甲想買冠軍馬，買到 A 馬

b. 甲有 A 地和 B 地，想賣 A 地給乙，賣成 B 地

(2) 誤認客觀符號的意義：甲地檢署公開徵求法醫，甲認為法醫等同具有醫師資格，乙法醫來應徵，但他沒有醫師資格，這是甲對法醫此客觀符號產生誤認

§88 I 3. **表示行為的錯誤**：誤寫、誤說、誤指　最高原則上不能撤銷

(1) 投標單寫錯：84 年台上 133 號－§88 要無過失才能撤銷，不能撤銷

(2) 網路標錯價：94 年消簡上 7 號－網路上賣電漿電視，原價是 19 萬 4999 元，標成 1 萬 4999 元。甲表意人的錯誤只要無過失就能撤銷，從來沒有考慮相對人是否知悉與否，現在最高法

common mistake

ex: 人國王典禮加冕案, king, parade, 前一天 king sick, parade cancel, 退中?

民眾 —book hotel— 路過店家

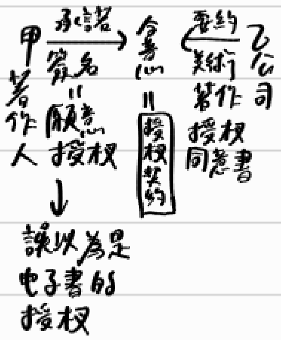
2. 挖 tunnel, 公告探勘 result, 投標, result in hard stone, 怎麼做?

Ger: 法律行為基礎不存在(締約基礎不存在), 類推情事變更原則 (§227-2)

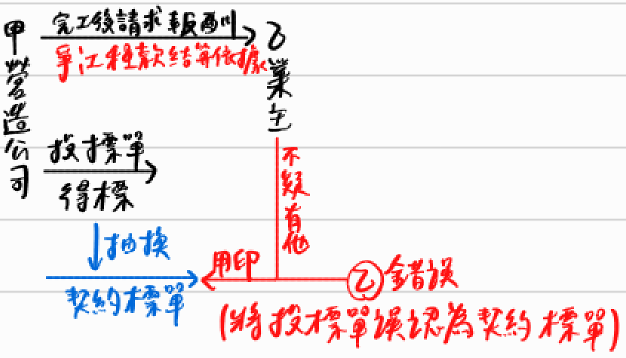
§227-2 (債總), ex: 石油危机

TW: 早期: 誠信原則, 現今 like Ger: 情事變更

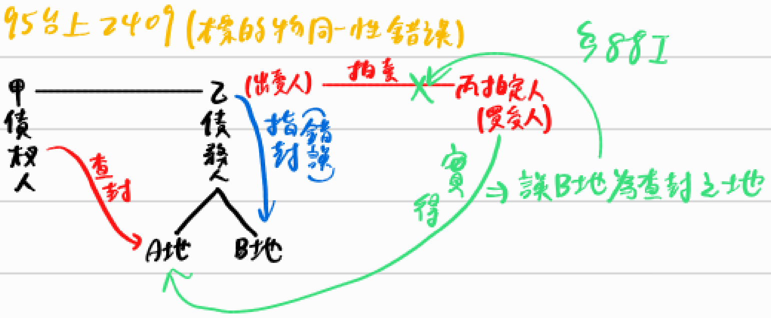
109台上1759 (意思表示內容錯誤)



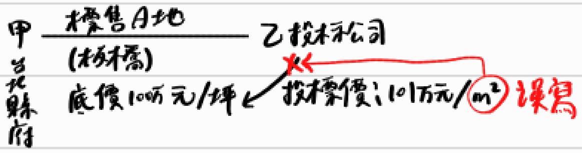
109台上1066



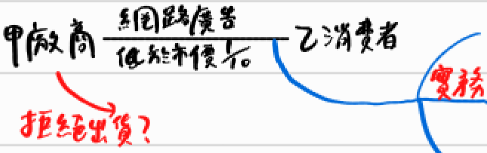
95台上2409 (標的物同一性錯誤)



84台上133



94消簡上7



希臘: 甲無效果意思, 契約不成立

實務(優) 瑞士: 甲的標價為要約的引誘, 非要約 (§154 II), 乙才是要約, 甲可以拒絕承諾

實務 甲要約, 乙承諾 → 契約成立 → 甲 §88I → 乙 §88I 但

↳ 要看相对人是否有信賴保護的必要(表示說)

院慢慢挪移到相對人，台北地院：要看相對人是否有信賴保護的必要，如果允許撤銷會不會害及交易安全，還要看乙相對人的主觀心態，是不是惡意的去購買，在本案乙買受人知道甲的錯誤還去購買，乙買受人敗訴

4. **當事人資格或物之性質錯誤**：§88 II：「當事人之資格或物之性質，若交易上認為重要者，其錯誤，視為意思表示內容之錯誤。」

重大
动机
錯誤

   (1) 當事人資格錯誤：101 年台上 267 號：丁有遺產，甲乙丙寫遺產分割協議書，寫完才發現乙丙沒有繼承權，甲：依§88 II 撤銷遺產分割協議書，法院：甲可以撤銷

   (2) 物之性質錯誤：甲買受人跟乙買 A 畫，買後才知道 A 畫是贗品，甲：依§88 II 撤銷，主張物之瑕疵擔保責任，依§354、§359。表意人如果無過失就可以依照§88 撤銷，德國法：物之瑕疵擔保責任是更嚴格的規定，兩者不能並存；我國：兩者可以並存，由當事人任意主張

ex! 農地誤為
建地

5. **傳達錯誤**：§89：「意思表示，因傳達人或傳達機關傳達不實者，得比照前條之規定撤銷之。」

   (1) 甲老闆告知乙秘書跟丙出賣人訂暖氣五十台，乙秘書就是傳達人，寫成五百台，甲老闆可以依照§89 撤銷。暖氣五百台可能是偶然的誤傳

   (2) 如果乙秘書故意的傳達不實，能不能比照§89 撤銷？德國法：不適用§89，乙秘書變成無權代理，依照§110：「無代理權人，以他人之代理人名義所為之法律行為，對於善意之相對人，負損害賠償之責。」 丙可對乙請求損害賠償。陳聰富老師：應由甲表意人承擔風險

6. **錯誤與隱藏的不合意**

   (1) 如果甲台灣商人跟乙大陸商人買土豆五千公斤，甲想的土豆是花生，乙想的土豆是馬鈴薯—契約不成立

   (2) 甲英國商人跟乙印度商人買 P 船上的棉花，乙印度商人賣的是十二月到港的棉花，但甲要買的是十月到港的棉花，甲拒絕付款，英國法院：雙方發生隱藏的不合意，契約不成立，乙印度商人無法請求價金

101台上267（当事人資格錯誤）

甲 丁遺產繼承 分配方法 乙 丙

§88Ⅱ

非繼承人

誤以為繼承人

110台上371

甲兄 75年 26筆土地 遺產分割協议书 乙弟

105年甲：乙多分配土地

甲 105 土地分配協议书 乙

主張撤銷：並無多分配土地

締約基礎

⇒締約基礎錯误（非法院理解之物之性質錯误）

↓

乙的观点

☆甲有无錯误？

1、甲认為乙有多受土地分配，並以此基礎訂約

2、既締約基礎与甲所认知不同，甲亦有錯误

此為↘ 双方动机錯误（双方之观点）⇒類推情事變更

甲買受人 買賣海砂屋（泡水車） 乙出賣人

錯誤

人§88Ⅱ+§114（撤銷後自始無效）

物之瑕疵擔保責任（減價 or 解約）<Ger：買賣法類似於特別法，總則係一般法，特別法優先於一般法，只能用§359>

§357

TW学说：請求权自由競合说

甲公司 指示買10台 乙秘書

寫100台 — 傳達錯誤

丙公司（出賣人）

乙无意识誤傳：§89→§88，甲得撤销

乙有意识故意誤傳 — Ger：類推无权代理（§110）⇒丙对乙請求损賠

└ 学说：依舊有§89的適用（表見代理§169亦有可能）

？甲§188受僱人因職務上之行為，僱用人負 連帶損賠？

过失？

甲老農夫 90年 出售A地（85年都更） 乙買受人

農地 85→ 建地

└ 不知地目變更（錯誤）→ §88Ⅱ

§88Ⅰ但？

what is 过失？

- 抽象輕过失：甲不能撤銷
- 具体輕过失：甲得撤销
- 重大过失：甲得撤销

↳110台上371 (陳+詹)

1.找 leading case

誤認

農夫 A地買賣(農地) 買受人

實為建地

- 1、明知：可能適用詐欺(誠信原則)
  - (duty of disclosure)
  - ask：当事人对於締约事實，在何種情況下有揭露义務？
- 2、不知：誤認A地性質(但无人会承認错误，為了利益)
  - ⇒通常只有出賣人主張有错误

因此實務上只会是單方动机错误

now 可以：
- 1、错误撤銷：§88 I
- 2、双方动机错误：
  - 1、類推情事变更原則(§227-2)：German
  - ☆挫敗法則(Frustration)：英美法(民事責任法之基本原則—損害停留在原地)
    - 双方締约基礎發生改变且不可歸责於双方，契約自动解消，双方債務免除
  - 2、誠信原則(§148 II)
    - ↳若乙要求甲以建地价格出賣之，甲不得拒絕

(§359)

瑕疵担保应為任意競合

（六）撤銷的要件

1. **表意人無過失** 任何的错误原则上皆具一定程度上过失⇒極大限縮§88之適用
   - 客观过失 (1) 抽象輕過失：沒有盡到善良管理人（Good fathers）義務
   - 主观过失 (2) 具體輕過失：§223：「應與處理自己事務為同一注意者，如有重大過失，仍應負責。」📖 甲父把 A 女兒交給乙友照顧，A 女兒走失，甲父請求乙友賠償，乙友的女兒也走失，乙友盡到和照顧自己女兒同一之注意。此為多數見解。99 年台上 678 號採具體輕過失，比較能平衡表意人和交易人的保護
   - (几乎不成立) (3) 重大過失：別人不會犯的錯誤你卻犯了

   (§88Ⅱ在§88Ⅰ亦有適用之餘地)
2. **交易上重要**：89 年台上 465 號：重大错误
3. **和解錯誤撤銷的特殊要件**：§738：「和解不得以錯誤為理由撤銷之。但有左列事項之一者，不在此限：一、和解所依據之文件，事後發見為偽造或變造，而和解當事人若知其為偽造或變造，即不為和解者。二、和解事件，經法院確定判決，而為當事人雙方或一方於和解當時所不知者。三、當事人之一方，對於他方當事人之資格或對於重要之爭點有錯誤，而為和解者。」📖
   - (1) 91 年台上 1839 號：甲出租人出租 A 屋給乙承租人，A 屋的門牌號碼是 50 號 6 樓，整棟大樓失火，甲認為乙公司貨物導致失火，甲乙訂立和解契約，後來鑑定起火點在隔壁 48 號 6 樓，乙請求依 738 撤銷，最高法院：這是創設性和解，不能撤銷 (和学说衝突)
   - (2) 85 年台上 2091 號：甲訂做人跟乙承攬人訂立給付工程款，才發現乙不是真正的承包商，可以撤銷嗎？最高法院：這是動機錯誤，不能撤銷
   - (3) 甲汽車與乙機車相撞，訂立和解契約，甲賠十萬元，鑑定後甲汽車有 70%過失，乙有 30%過失，可以撤銷嗎？最高法院：這是動機錯誤，不能撤銷 §217(与有过失)
   - (4) 依最高法院見解，和解錯誤都不能撤銷

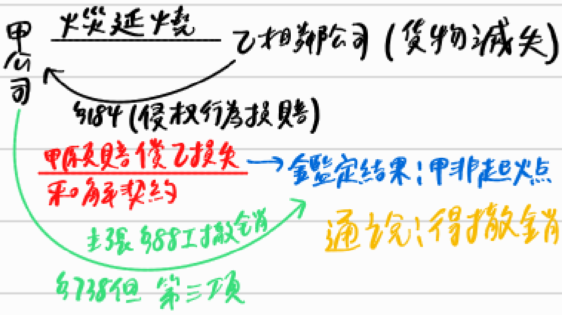
（七）撤銷權的排除

1. **除斥期間**
2. **有利於表意人** (誠信原則)
3. **相對人願意履約**
4. **自甘冒險**

（八）撤銷後的法律效果

1. 債權行為錯誤：甲有 A 地誤為農地而買賣，移轉登記給乙，誤權

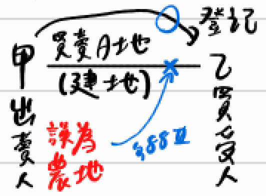
91台上1839



→鑑定結果：甲非起火点

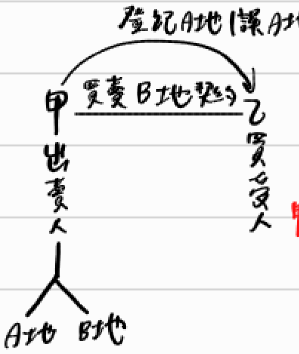
通說：得撤銷（对和解契約的締約基礎發生錯誤⇒重大）

債权 or 物权錯誤



物之性質錯誤⇒債权錯誤，物权无錯

how to 處理物权？ §179 給付型不当得利

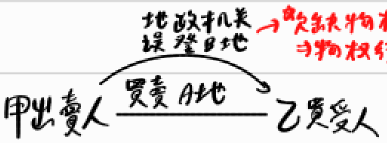


（意思表示內容錯誤）

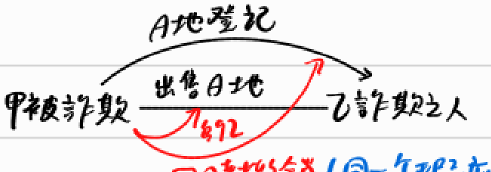
物权行為錯誤⇒標的同一性錯誤

甲→乙
- 1. 撤銷前
  - 物权行為有效
  - 乙取得A地所有权
  - 乙欠缺債权

  §179 不当得利（所有权不当得利）
- 2. 撤銷物权行為後：§767 OR §179
  - §767 所有物返還請求权
  - §179 「占有」不当得利

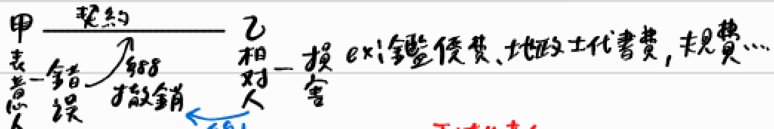


→欠缺物权合意⇒物权行為不成立（非錯誤）



同時撤銷（同一個瑕疵）（同一瑕疵理論）→緩和无因性理論

甲→乙：§767 返還



非明知或可得而知
- 1. 无過失責任
- 2. 賠償範圍
  - 履行利益（限於契約成立生效後才負賠償責任）
  - ✓通說 信賴利益（因未訂約而因此付出的成本）→賠償不得超過締約獲得的利益

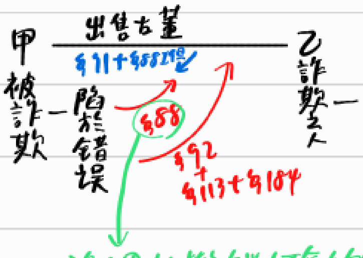
    ⇒契約不成立 or 生效前 多數採此賠償

登記移轉沒有錯誤，甲撤銷的是債權行為，甲能夠主張§179 不當得利的返還請求權

2. 物權行為錯誤：甲和乙買賣 B 地，甲誤 A 地為 B 地，買賣 B 地沒錯，移轉登記錯誤，甲可以依§88 撤銷物權行為，甲可以主張所有物返還請求權
3. §91：「依第八十八條及第八十九條之規定撤銷意思表示時，表意人對於信其意思表示為有效而受損害之相對人或第三人，應負賠償責任。但其撤銷之原因，受害人明知或可得而知者，不在此限。」
甲錯誤表意，乙是相對人，甲要沒有過失才能依§88 I 撤銷，乙可以依§91 請求損害賠償，且乙信賴甲無錯誤，損害賠償是甲的無過失責任，損害賠償的範圍？
   (1) 履行利益：在契約有效的情況下，債務人不履行債務，債務人有義務賠償，賠償到有如履行契約一樣。甲賣 A 地給乙，甲不賣了，甲要賠償如同把 A 地賣給乙的利益
   (2) 信賴利益：契約不成立或不生效導致的損害，賠償到如同沒有訂過約一樣，甲要賠償地政士費用、鑑價費用、登記規費

（五）詐欺與脅迫

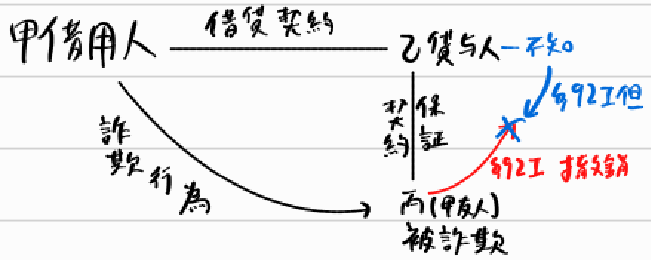
1. **概說**：詐欺與脅迫的差別－§92 I 但書：「但詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。」
2. **詐欺**
   (1) 詐欺的要件
   (2) 第三人所為之詐欺：丁醫師為甲要保人做不實的健檢報告，讓乙保險公司陷於錯誤，丙受益人知情，甚而與丁醫師勾結，乙保險公司要依§92 I 撤銷意思表示，甲要保人說依§92 I 但書他不知，但丙受益人知情，也可以撤銷
   (3) 撤銷權的行使與法律效果：
      a. 甲表意人被詐欺做成債權行為和物權行為，他都可以依§92 I 撤銷這兩項行為，他如果再去轉賣給丙，丙是善意的，§92 II：「被詐欺而為之意思表示，其撤銷不得以之對抗善意第三人。」
      b. 利他契約的善意第三人：乙買受人詐欺，甲被詐欺，甲依§92 I 撤銷意思表示，甲對丙主張權利時，丙說依§92 II 我是善意的，這裡利他契約的第三人不包括丙，丙受益人不受到善意第三人的保護，不是§92 II 的善意第三人
      c. 被詐欺之人能不能請求損害賠償：在錯誤撤銷時，如果甲是表意人，他可依§88 I 撤銷意思表示，乙相對人可依§91

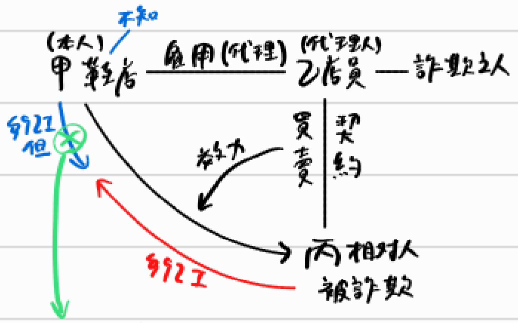


明知詐欺故意

(法上無过失詐欺，英美法：过失不實表示)

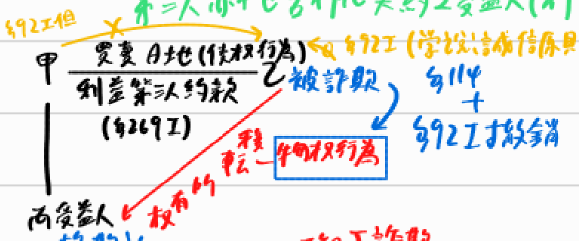
沒人用此撤銷(不会給他人对抗自己的机会，即使也可以用§88)



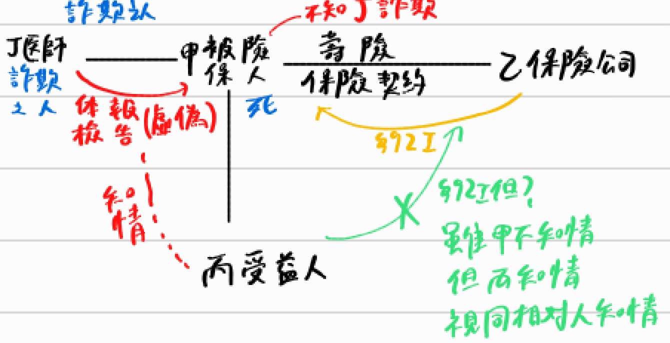


學說：第三人不包含代理人

第三人亦不包含利他契約之受益人(利益第三人)



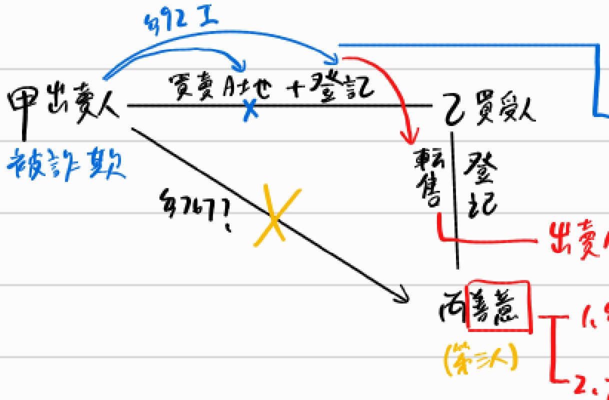
§92I (學說：誠信原則，不撤銷對丙(惡人受益)，惡人不能受保護 ⇒ 甲不得主張§92I但)



雖甲不知情

但丙知情

視同相对人知情



1. §92I+§114 → §113 請求損賠/回復原狀

2. 侵权行為損賠：§184I前

出賣他人之物，債权行為有效，物权行為效力未定(§118I)

1. §92II：甲之撤銷，不得对抗善意第三人(此撤銷屬相对撤銷，vs：絕对撤銷)

丙可視甲乙間契約依舊存在)

∴乙有权處分，丙取得所有权

2. 乙无权处分：丙善意取得(§759-1II)

請求損害賠償。如果甲表意人被詐欺，乙是詐欺之人，甲可依§91 I 撤銷法律行為，被詐欺人可依§113：「無效法律行為之當事人，於行為當時知其無效，或可得而知者，應負回復原狀或損害賠償之責任。」 請求損害賠償

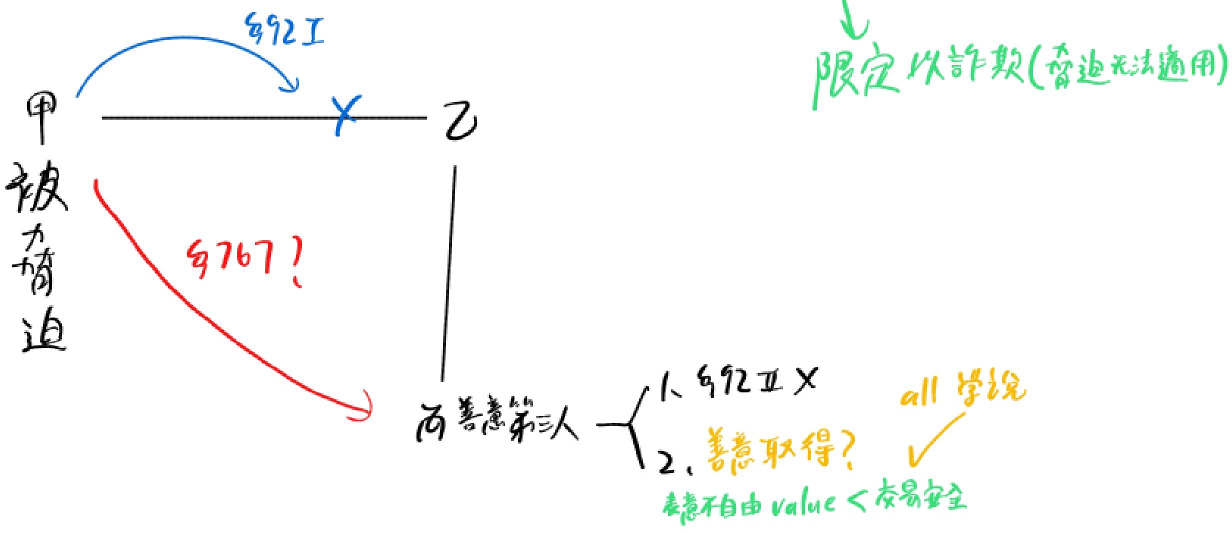
3. 脅迫

(1) 脅迫的要件

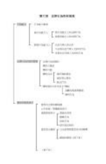
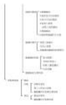
a. 目的不法：你如果不買毒品，就揭發你偽造文書，但買賣毒品可依§71：「法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效。但其規定並不以之為無效者，不在此限。」、 §72：「法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效。」 法律行為無效，不須撤銷

b. 手段不法：你不跟我買車，我就把你殺了

(2) 撤銷權的行使與效果：脅迫如何對抗善意第三人：甲被脅迫，可依§92 I 撤銷，丙善意第三人可用§92 II 的反面解釋來對抗甲，當§92 II 碰到善意取得時，善意取得優先



版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
2		🚫	本作品由「著作權人陳聰富」授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
3		🚫	本作品由「著作權人陳聰富」授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
4	無行為能力人由法定代理人代為意思表示，並代受意思表示。	📖	民法第 76 條 本作品屬公共領域之著作。
4	限制行為能力人為意思表示及受意思表示…不在此限。	📖	民法第 77 條 本作品屬公共領域之著作。
4	限制行為能力人未得法定代理人之允許…始生效力。	📖	民法第 79 條 本作品屬公共領域之著作。
4	法定代理人允許限制行為能力人獨立營業者…但不得對抗善意第三人。	📖	民法第 85 條 本作品屬公共領域之著作。
4	限制行為能力人用詐術使人信其為有行為能力人或已得法定代理人之允許者，其法律行為為有效。	📖	民法第 83 條 本作品屬公共領域之著作。
5	因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。	📖	民法第 92 條 本作品屬公共領域之著作。
5	以不能之給付為契約標的者，其契約為無效。	📖	民法第 246 條 本作品屬公共領域之著作。
5	法律行為…不在此限。	📖	民法第 71 條 本作品屬公共領域之著作。

6	事業對於其交易相對人…其約定無效。	📖	公平交易法第 18 條 本作品屬公共領域之著作。
6	法律行為…不在此限。	📖	民法第 71 條 本作品屬公共領域之著作。
6	公司應收之股款…公司負責人各處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰金。	📖	公司法第 9 條 本作品屬公共領域之著作。
7	約定利率…無請求權。	📖	民法第 205 條 本作品屬公共領域之著作。
7	債權人除前條限定之利息外…巧取利益。	📖	民法第 206 條 本作品屬公共領域之著作。
7	法律行為…無效。	📖	民法第 72 條 本作品屬公共領域之著作。
8	法律行為…撤銷其法律行為或減輕其給付。	📖	民法第 74 條 本作品屬公共領域之著作。
8	意思表示之內容有錯誤…非由表意人自己之過失者為限。	📖	民法第 88 條 本作品屬公共領域之著作。
8	表意人無欲為其意思表示所拘束之意…不在此限。	📖	民法第 86 條 本作品屬公共領域之著作。
8	債權人向債務人表示免除其債務之意思者，債之關係消滅。	📖	民法第 343 條 本作品屬公共領域之著作。
9	表意人與相對人通謀而為虛偽意思表示者…但不得以其無效對抗善意第三人。	📖	民法第 87 條 本作品屬公共領域之著作。
9	對於妨害其所有權者，得請求除去之。	📖	民法第 767 條 本作品屬公共領域之著作。
9	債務人所為之有償行為…債權人得聲請法院撤銷之。	📖	民法第 244 條 本作品屬公共領域之著作。
9	表意人與相對人通謀而為虛偽意思表示者…但不得	📖	民法第 87 條 本作品屬公共領域之著作。

	以其無效對抗善意第三人。		
9	以契約訂定向第三人為給付者，要約人得請求債務人向第三人為給付，其第三人對於債務人，亦有直接請求給付之權。	📖	民法第 269 條 本作品屬公共領域之著作。
10	虛偽意思表示，隱藏他項法律行為者，適用關於該項法律行為之規定。	📖	民法第 87 條 本作品屬公共領域之著作。
11,13	意思表示之內容有錯誤…視為意思表示內容之錯誤。	📖	民法第 88 條 本作品屬公共領域之著作。
13	意思表示，因傳達人或傳達機關傳達不實者，得比照前條之規定撤銷之。	📖	民法第 89 條 本作品屬公共領域之著作。
13	無代理權人…負損害賠償之責。	📖	民法第 110 條 本作品屬公共領域之著作。
14	應與處理自己事務為同一注意者，如有重大過失，仍應負責。	📖	民法第 223 條 本作品屬公共領域之著作。
14	和解不得以錯誤為理由撤銷之…而為和解者。	📖	民法第 738 條 本作品屬公共領域之著作。
15	依第八十八條及第八十九條之規定撤銷意思表示時…不在此限。	📖	民法第 91 條 本作品屬公共領域之著作。
15	因被詐欺或被脅迫而為意思表示者...其撤銷不得以之對抗善意第三人。	📖	民法第 92 條 本作品屬公共領域之著作。
16	無效法律行為之當事人...應負回復原狀或損害賠償之責任。	📖	民法第 113 條 本作品屬公共領域之著作。
16	法律行為...不在此限。	📖	民法第 71 條 本作品屬公共領域之著作。
16	法律行為...無效。	📖	民法第 72 條 本作品屬公共領域之著作。